

# 재단법인(공익법인) 설립 관련 주요 변경 사항

2026.02.05., 경영기획팀

## □ 검토 대상 및 내용

- 대상 : (2020년 작성) 공익법인 설립 검토사항
- 내용 : 2020년 작성된 공익법인의 설립을 위한 사전 검토 내역 및 회계사 의견에 대해 2026년 1월 기준의 법령으로 재정비

## □ 주요 변경 사항

- 2020년 이후, 성실공익법인 확인제를 **신고제로 전환(①)**하면서 **주식 보유 한도를 10%(②)**로 통일하고, 결산서류 공시, 외부회계감사 확대 등의 **사후 관리·검증(③, ④)**을 통해 공익법인으로서의 역할을 다하고 투명하게 운영되도록 규정화

| 구분                            | 종전                                                                                                                                          | 변경                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 비고                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ①<br>성실공익법인<br>개념/제도<br>변화    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공익법인 / 성실공익법인 이원화</li> <li>• 5년 주기 성실공익법인 확인제</li> <li>• 절차 : 법인 신청 → 주무관청 검토 → 주무부처 지정</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 통합: 공익법인 단일 체계</li> <li>• 확인제 → 신고제(상증법 제48조 제13항, 제14항)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 매년 신고 의무 위반시 가산세 0.5% 부과(상증법 제78조 제14항) 및 지정 취소에 대한 규제가 강화됨</li> <li>- 의무이행 신고 대상                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 국내법인 발행주식 총수 5% 초과</li> <li>· 계열기업 주식 30%(50%) 초과 보유하는 공익법인</li> </ul> </li> <li>- 미신고 시 가산세: 자산총액의 0.5%</li> </ul> </li> <li>• 절차 : 법인 신청 → 국세청 검토 및 추천 → 주무부처               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지정추천·지정에 대한 세부 절차, 내용, 일정이 구체화됨</li> </ul> </li> </ul> | 2021.01.01. 시행 (상증법) |
| ②<br>주식<br>보유 한도 및<br>의무사항 개정 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 발행주식총수 대비 5% 한도<sup>1)</sup></li> <li>• 총재산가액 대비 30% 한도<sup>2)</sup></li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 발행주식총수 기준: 5% → 10%               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 아래 의무요건 이행시 10%, 위반시 초과분배에 대한 증여세 과세 (상증법 제16조 제2항)</li> </ul> </li> <li>• 운용소득의 80% 이상 공익목적에 사용</li> <li>• 특수관계인의 이사 취임 1/5 제한</li> <li>• 자기내부거래 금지 (상증법 제48조 제3항)</li> <li>• 광고·홍보 금지 (상증법 제48조 제10항)</li> <li>• 공익목적사업에 출연재산가액의 1% 이상 사용 (상증법 제38조 제2항 제7호)</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | 2021.01.01. 시행 (상증법) |

| 구분                                                 | 종전                                                                                                                                                             | 변경                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 비고                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                    |                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 총재산가액 기준: 30% → 50%<br/>(아래 의무요건 이행시 50%, 위반시 초과분에 대한 증여세 과세 (상증법 제48조 제9항))</li> <li>· 외부회계감사 (상증법 제50조)</li> <li>· 전용계좌 개설·사용 (상증법 제50조의2)</li> <li>· 결산서류 공시 (상증법 제50조의3)</li> <li>· 출연재산가액의 1% 이상 사용의무 추가</li> </ul> <p>※ 주식보유 5% 이하 (상증법 제16조 제2항, 제48조 제11항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상호출자제한기업집단인 경우</li> <li>- 운용소득의 80% 이상 공익 목적사업에 사용하지 않을 경우</li> <li>- 이사의 구성 등 요건 불충족시</li> </ul> |                             |
| ③<br>운용소득 사용<br>기준 강화                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 운용소득의 공익목적 사용 기준</li> <li>- 일반 공익법인 : 70%</li> <li>- 성실 공익법인 : 80%</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 운용소득의 공익목적 사용 기준</li> <li>- 공익법인등 : 80% (통일)</li> <li>- 사후 관리를 통해 미이행시 증여세 및 가산세 부과</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2022.01.01.<br>시행<br>(상증령)) |
| ④<br>출연재산가액의<br>공익목적<br>의무지출 비율<br>명확화<br>및 가산세 강화 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 주식 5% 이하 보유 공익법인의 의무가 모호하였으나 원칙적으로 아래와 같은 의무지출 필요</li> <li>- 주식 5% 초과 보유 : 1%</li> <li>- 주식 10% 초과 보유 : 3%</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기준 및 내용은 동일하며, 출연받은 재산의 일정 비율 상당액을 공익목적 의무지출에 사용하지 않을 경우 부과하는 제재를 보완함</li> <li>- 주식 5% 초과 : 1%</li> <li>- 주식 10% 초과 : 3%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024.01.01.<br>시행<br>(상증법)  |
|                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 출연재산의 직접 공익목적사업 미사용과 출연재산의 운용소득 및 매각대금의 기준금액 미달 사용시 가산세 부과 : 미달 금액의 10%</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 주식 5% 초과 공익법인이 총출연재산가액의 1%(주식 10% 초과 보유일 경우 3%) 미사용할 경우 가산세 부과 : 미달 금액의 200%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |

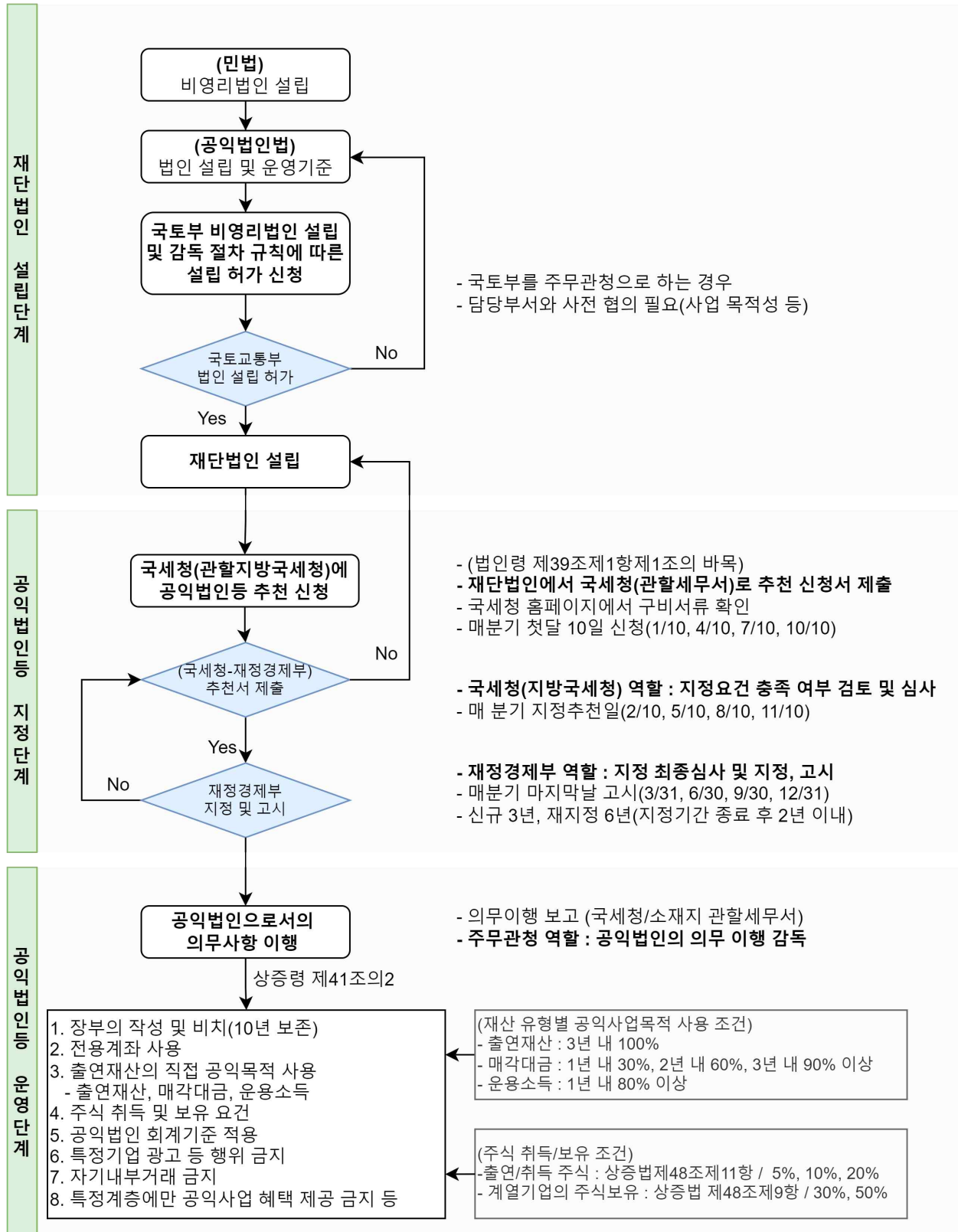
※ 붙임 : [\(성실\)공익법인 설립시 검토사항 비교문](#)

※ 참고 : [작성과 관련된 자료 상세 \(구글 문서\)](#)

- 1) 특정 내국법인의 전체 발행주식 중 공익법인이 보유할 수 있는 주식 수량의 한도로 특정 회사에 대한 지분율을 제한  
(보유주식수÷회사발행주식총수×100)
- 2) 공익법인이 보유한 전체 재산 중 특정 내국법인 주식이 차지할 수 있는 가액의 한도로 특수관계법인의 재단 자산 편중도를 제한 (특수관계법인 주시가액÷재단총재산×100)

## □ 공익법인 설립 프로세스 (개념)

- 2020년 공익법인 유형 통합 및 확인제도의 신고제 전환에 따라, 지정 프로세스가 체계화됨과 동시에 국세청의 사후관리 및 세무 점검 역할이 대폭 강화됨
- 특히, 설립 자체보다 사후 운영 실태가 중요해짐에 따라 설립 기획, 설립 초기부터 의무이행 계획 수립과 사후 리스크 최소화를 위한 설계가 필요함



<법인 설립 및 세제 혜택을 위한 공익법인등 지정 절차>

## □ 공익법인 출연재산 및 활용

### ○ 출연재산의 재원별 사용처 및 의무사용 기준

#### ① 출연재산 기준

| 구분      | 출연재산                                                 | 총재산가액                                                     |
|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 관련 법 조항 | • 상증법 제48조 제2항 제1호                                   | • 상증법 제48조 제2항 제7호                                        |
| 기준      | • 실제 출연한 재산                                          | • 출연재산+취득재산 (법인 전체 수익용재산)                                 |
| 사용처     | • 직접 공익목적사업<br>- 수익사업 투자 포함 : 수익사업용 운용<br>포함으로 법령 명시 | • 직접 공익목적사업<br>- 순수 목적사업에 사용 : 법인세 과세 대<br>상 사업 제외로 법령 명시 |
| 의무사용기간  | • 출연받은 날로부터 3년 이내                                    | • 매년(사업연도마다)                                              |
| 의무사용비율  | • 100%                                               | • 1%(주식 5 % 초과)<br>• 3%(주식 10% 이상)                        |
| 취지      | • 출연재산/기부금을 공익을 위해 투자<br>및 활용하도록 권고                  | • 법인 자산 증액 외에 최소한의 실제<br>공익에 사용하도록 권고                     |
| 위반시 제재  | • 미사용 가액에 대해 증여세 부과                                  | • 미달 사용금액의 200%<br>가산세(발행주식총수 5% 이상인 경우)                  |
| 기타      | • 3년 이후에도 해당 재산을 계속 직접<br>공익사업에 사용해야 함               | • 직전 사업연도 종료일 장부가액 기준                                     |

#### ② 출연재산의 운용 및 매각대금

| 구분                | 운용소득                                               | 매각대금                                                           |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 관련 법 조항           | • 상증법 제48조 제2항 제3호, 5호                             | • 상증법 제48조 제2항 제4호, 5호                                         |
| 기준                | • 출연재산을 운용한 수익금액(이자,<br>배당, 임대료 등)                 | • 출연재산 자체를 팔아 생긴 목돈(건물,<br>주식 매각대금 등)                          |
| 사용처               | • 직접 공익목적사업<br>- 순수 목적사업에 사용 : 장학금, 연<br>구비, 운영비 등 | • 직접 공익목적사업 또는 수익용 자산화<br>가능                                   |
| 의무사용기간            | • 소득이 발생한 사업연도<br>종료일로부터 1년 이내                     | • 매각일로부터 3년 이내(단계적)                                            |
| 의무사용비율            | • 소득의 80% 이상                                       | • 1년 이내 30%, 2년 이내 60%, 3년 이내<br>90% 이상                        |
| 수익사업 재투자<br>인정 여부 | • 불인정                                              | • 인정                                                           |
| 위반시 제재            | • 미달 사용액의 10% 가산세                                  | • (1, 2년) 미달 사용액의 10% 가산세<br>• (3년) 90% 미달 사용액의 증여세            |
| 기타                | • 5년간 평균 지출액으로 계산<br>(5년 이상된 법인)                   | • 매각대금은 자산의 형태가 바뀐것으로<br>수익용 자산 취득이 가능하며, 1~3년간<br>단계적 사용하도록 함 |